

民法基础与刑法基础 考试大纲

(适用专业：2025 级、2024 级法学专业)

笔试科目：民法基础与刑法基础

参考教材：

1、《民法学（上下册）》（最新版） 民法学编写组编
（马克思主义理论研究和建设工程重点教材），高等教育出版社

2、《刑法学（上册）》（最新版） 贾宇主编，高等教育出版社

考试大纲：

民法基础

一、考试基本要求

本科目的考试目的在于，考察有志于转到法学专业学习的其他专业本科生对法学专业的核心基础课程之一《民法学》的基础知识的掌握情况。要求学生理解掌握民法基础知识，具备分析民事法律问题的能力和初步分析民事案件的法律素质。具体要求如下：

1、了解和掌握中国民法的基本概念、基本知识、基本理论，熟悉《民法典》和有关司法解释等。

2、增强民事活动的法治意识，能初步运用《民法典》和有关司法解释等民事法律规范参与民事法律活动，依法办事。

3、初步具备应用民法知识分析民事案件的能力。

二、考试方式和考试时间

闭卷考试，总分 50 分。

三、试题类型

单项选择、多项选择、简答、论述、案例分析、材料分析等各种题型。具体命题时根据每年的考试要求作相应调整，灵活运用各种题型。

四、考试内容及要求

第一编 总则

第一章 民法的基本原理

掌握：民法基本原则、民事法律关系。

熟悉：民法的概念和调整对象。民法的渊源。民法的适用。

第二章 民事主体

掌握：自然人。法人。

熟悉：非法人组织

第三章 民事权利

掌握：民事权利概述。民事权利的变动。

熟悉：民事权利的行使。民事权利的救济。

第四章 民事法律行为

掌握：意思表示。民事法律行为的成立和生效。民事法律行为的效力瑕疵。

熟悉：民事法律行为概述。附条件和附期限的民事法律行为。

第五章 代理

掌握：代理权。无权代理。

熟悉：代理概述。

第六章 民事责任

掌握：民事责任概述。民事责任的免责事由。

熟悉：侵害英雄烈士等人格利益的民事责任。

第七章 诉讼时效与期间

掌握：诉讼时效的适用范围。诉讼时效期间的计算。除斥期间。

熟悉：诉讼时效概述。诉讼时效的效力。期间及其计算。

第二编 物权（不考核）

第三编 合同（不考核）

第四编 人格权

第一章 人格权概述

掌握：人格权的概念和特征。一般人格权。死者人格利益的保护。

熟悉：人格权与其他权利。人格权的限制。人格利益的许可使用。

第二章 生命权、身体权和健康权

掌握：身体权。健康权。

熟悉：生命权。性骚扰的法律规制。

第三章 姓名权和名称权

掌握：姓名权。

熟悉：名称权。

第四章 肖像权

掌握：肖像权侵权责任的构成要件。对自然人声音保护的参照适用。

熟悉：肖像权的概念和特征。肖像权的权能。

第五章 名誉权和荣誉权

掌握：名誉权侵权行为的认定。特殊的名誉权侵权行为。

熟悉：名誉权概述。荣誉权概述。

第六章 隐私权和个人信息保护

掌握：隐私权。个人信息。

熟悉：隐私权。个人信息。

第七章 人格权的保护

掌握：侵害人格权的民事责任。人格权侵害禁令制度。

熟悉：因违约损害人格权的精神损害赔偿。

第五编 婚姻家庭

第一章 婚姻家庭法概述

掌握：婚姻家庭的概念。

熟悉：婚姻家庭法的基本原则。

第二章 结婚制度

掌握：结婚的条件。婚姻无效和可撤销。

熟悉：结婚制度概述。

第三章 家庭关系

掌握：夫妻关系。父母子女关系。

熟悉：其他近亲属关系。

第四章 离婚制度

掌握：诉讼离婚。离婚的效力。

熟悉：离婚制度概述。登记离婚。

第五章 收养制度

掌握：收养关系的成立。收养的效力。

熟悉：收养制度概述。收养关系的解除。

第六编 继承

第一章 继承与继承法概述

掌握：继承权。继承的开始。

熟悉：继承的概念和类型。继承法概述。遗产

第二章 法定继承

掌握：法定继承人的范围与继承顺序。代位继承。

熟悉：法定继承概述。法定继承的遗产分配。

第三章 遗嘱继承

掌握：遗嘱与遗嘱能力。遗嘱的内容与形式。遗嘱的撤回与变更。

熟悉：遗嘱继承概述。遗嘱的效力。遗嘱的执行。附义务遗嘱。

第四章 遗赠与遗赠扶养协议

掌握：遗赠。遗赠扶养协议。

熟悉：遗赠。遗赠扶养协议。

第五章 遗产的处理

掌握：转继承。遗产的分割。被继承人债务的清偿。

熟悉：遗产的保管与管理。无人承受遗产的处理。

第七编 侵权责任（不考核）

刑法基础（刑法 1）

一、考试的基本要求

本科目的考试目的在于考察有志于转专业就读法学本科专业的考生，对法学专业中的核心基础学科《刑法学》基础专业知识的掌握情况。

具体来说，要求学生比较系统地理解和领会《刑法学》的基本概念，理解刑法基本原则；掌握犯罪概念、犯罪构成要件、共同犯罪、正当行为、故意犯罪停止形态、罪数形态

等理论知识。在熟练掌握基本理论内容的基础上，能够运用相应的专业知识分析实践案例。

二、考试方式和考试分值

闭卷考试，总分 50 分。

三、试题类型

主要包括：名词解释、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题、案例分析题等类型，根据当年的考试要求在此范围内选择合适题型。

四、考试内容及要求

第一章 刑法概说

掌握：刑法的概念和性质；刑法的渊源；刑法解释的概念与分类。

熟悉：制定刑法的根据和刑法的任务；理解和把握我国刑法的体系；了解我国刑法的发展简史。

第二章 刑法的基本原则

掌握：刑法基本原则的含义及特点；深刻理解罪刑法定原则的基本内容及基本要求；罪责刑相适应原则的含义及司法适用要求。

熟悉：刑法基本原则的意义；我国刑法中适用刑法人人平等原则的含义；罪刑法定原则在我国刑法立法中的体现；罪责刑相适应原则在立法上的体现。

第三章 刑法的效力

掌握：刑法空间效力的概念；属地原则、属人原则、保护原则、普遍原则的含义；我国刑法关于刑法时间效力的规定。

熟悉：我国刑法的属地管辖权；我国刑法的属人管辖权；我国刑法的保护管辖权；我国刑法的普遍管辖权。

第四章 犯罪概念与犯罪构成

掌握：刑法中犯罪的概念；犯罪构成的概念、犯罪构成的基本要件；深刻理解我国刑法中犯罪的概念及特征。

熟悉：犯罪的形式概念、实质概念和实质与形式相统一的概念；我国刑法中犯罪概念的意义；犯罪构成与犯罪概念的联系与区别；犯罪构成的特征；犯罪构成的意义。

第五章 犯罪客体

掌握：犯罪客体的概念；犯罪客体的分类；犯罪客体与犯罪对象的联系和区别。

熟悉：理解不同分类的犯罪客体的作用；犯罪客体分类及其意义；犯罪对象的概念。

第六章 犯罪客观方面

掌握：犯罪客观方面的概念、特征和要件；理解危害行为的概念和特征；掌握危害行为的表现形式、不作为犯罪的作为义务根据；理解危害结果的概念、特征、种类和地位。

熟悉：理解刑法中危害行为与危害结果之间的因果关系；因果关系的概念、含义和意义；犯罪的时间、地点和方

法在定罪量刑中的作用；如何理解刑法中的危害结果。

第七章 犯罪主体

掌握：犯罪主体的概念、共同要件；刑事责任能力的概念、内容与程度；理解影响刑事责任能力的因素；掌握我国刑法对刑事责任年龄阶段的划分；理解精神障碍、生理功能丧失与醉酒对刑事责任的影响；犯罪主体特殊身份的概念和作用；单位犯罪的概念和处罚；原因自由行为理论。

熟悉：自然人主体和单位主体；刑事责任能力的内容；我国刑法关于精神障碍、又聋又哑的人、醉酒人刑事责任能力的规定；犯罪主体特殊身分对定罪量刑的意义；单位犯罪的特征；单位犯罪的认定；单位犯罪的处罚原则。

第八章 犯罪主观方面

掌握：犯罪主观方面的概念和要件；罪过的概念及构成；犯罪故意的概念及其类型；过于自信的过失、疏忽大意的过失的概念；法律认识错误的概念；事实认识错误的概念。

熟悉：研究犯罪主观方面的意义；直接故意与间接故意划分的区别；过于自信的过失与间接故意的异同；意外事件与不可抗力的概念；法律认识错误对行为人刑事责任的影响；事实认识错误对行为人刑事责任的影响；期待可能性理论。

第九章 正当行为

掌握：正当行为的概念和种类；正当防卫的概念及构成

条件；紧急避险的概念及构成条件。

熟悉：防卫过当的刑事责任；避险过当的刑事责任；紧急避险与正当防卫的区别。

第十章 故意犯罪的停止形态

掌握：犯罪停止形态的概念和特征及其存在的范围；犯罪既遂形态的概念、特征和类型；犯罪预备形态、犯罪未遂形态和犯罪中止形态的特征。

熟悉：犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止之间的区别；理解犯罪未完成形态负刑事责任的根据；预备犯、未遂犯和中止犯的处罚原则。

第十一章 共同犯罪

掌握：共同犯罪的概念和构成要件；我国刑法关于共同犯罪的立法规定；理解共同犯罪的形式；掌握共同犯罪人的种类及其刑事责任。

熟悉：共同犯罪成立的主体条件；共同犯罪成立的客观条件；共同犯罪成立的主观条件；一般共同犯罪与犯罪集团的含义；主犯、从犯、胁从犯、教唆犯的概念。

第十二章 罪数

掌握：罪数的概念；继续犯的概念；想象竞合犯的概念；结果加重犯的概念；结合犯概念；惯犯的概念；连续犯的概念；牵连犯的概念；吸收犯的概念。

熟悉：罪数形态的判断标准；各罪数形态的处罚原则；

连续犯与相关罪数形态的区别及其处断原则；牵连犯与继续犯的区别及其处断原则；吸收犯与相关罪数形态的区别及其处断原则。